



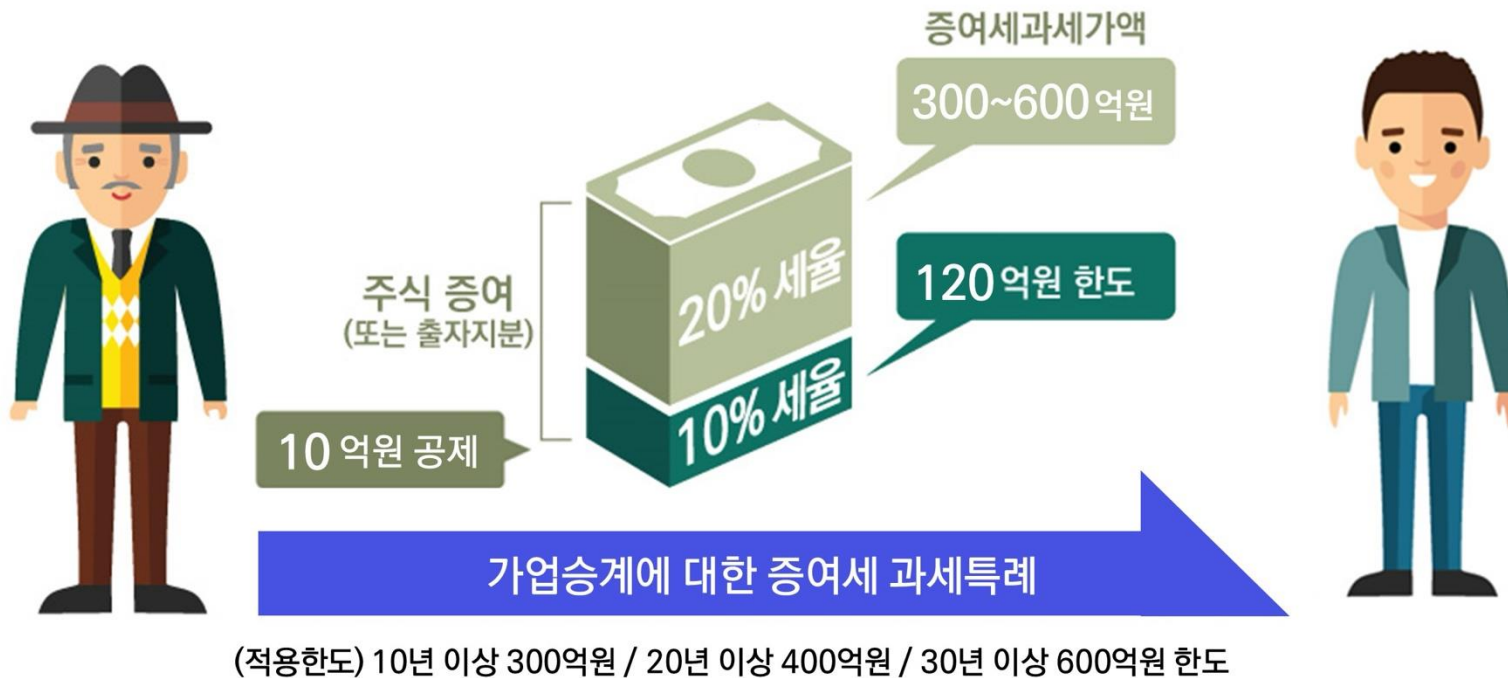
가업승계 증여세 과세특례 및 가업상속공제

씨오파트너

중소기업 가업승계 증여세 과세 특례

중소기업 가업승계 증여세 과세 특례 개요

- 가업을 10년 이상 계속하여 영위한 만 60세 이상 부모가
- 만 18세 이상의 자녀에게 가업승계의 목적으로 **주식 또는 출자지분**을 증여하는 경우
- 증여시기에 상관없이 향후 **상속재산에 가산**, 상속시 가업상속공제 요건을 충족하면 가업상속공제를 적용함



중소기업 가업승계 증여세 과세 특례 절세 효과

증여세 과세가액에서 10억원 공제, 120억 이하 10%의 세율로 과세 (초과분 20% 세율 한도 300~600억 적용)

과세특례 적용시



42.5억원 차이

일반 증여



※ 과세특례적용시에는 신고세액공제가 적용되지 않습니다.

중소기업 가업승계 증여세 과세 특례 vs. 일반증여

가업승계 증여세 과세 특례

증여세 과세가액에서 **10억원 공제**
120억 이하 **10%의 세율**로 과세
120억 초과 **20% 세율**로 과세 (한도 주¹⁾)

1) 10년 이상 300억원/20년 이상 400억원/30년 600억원 한도

- 증여 후 10년이 지나더라도 상속 시 정산
- 신고세액공제 3% 적용 안됨
- 연부연납 O, 물납 O, 비상장주식 물납 X,
- 창업자금 증여세 과세 특례와 중복 적용 X
- 가업상속공제 제도와 중복 적용 가능
- 증여세 과세특례가 적용된 창업자금 일반증여 재산은 증여세 계산시 합산하지 아니함

일반 증여

증여공제 (성년자녀 5,000만원)
상속 · 증여세율 10% ~ 50%

- 증여 후 10년이 지나면 상속시 정산에서 제외
- 신고세액공제 3% 적용
- 연부연납 O, 물납 O, 비상장주식 물납 X,
- 창업자금증여세 과세특례와 중복 적용 가능
- 증여세 계산시 10년 이내 증여재산 합산

중소기업 가업승계 증여세 과세 특례 _ 조특법§30의 6



지원대상

- ① **법인만 가능**
- ② 조특법상 중소기업 (음식업 포함), 매출액 5천억원 미만 중견기업



증여자(부모) 요건

- ① **대표이사 재직 요건** (①가업 영위기간 50% 이상 or ② 증여 직전 10년 중 5년 이상 기간)
- ② **10년 이상 계속**하여 특수관계자의 주식 합하여 **40% 이상**(상장 20%) 보유
(자기주식은 발행주식총수에서 제외)



수증자(자녀) 요건

- ① **배우자가 요건 충족시 수증자 요건 충족으로 봄**
- ② 신고기한(**3개월**)내 가업 종사
- ③ 증여일 이후 **3년 내 대표이사 취임**, 5년까지 대표이사 유지
- ④ **수증자 2인 이상**인 경우에도 적용함 (1인이 증여받은 것으로 증여세 계산 후 안분)

5년간



사후관리 규정

- ① 가업의 **주된 업종 변경 금지** (2024년부터 대분류내에서 허용)
- ② **증여지분 유지**, 대표이사 유지, 1년 이상 휴업 · 폐업 금지 등

가업승계 시 증여세 납부 유예 _ 조특법§30조의 7

- ✓ 완료된 사후관리를 원하는 기업 또는 한도 미적용을 원하는 기업은 납부유예방식을 선택할 것으로 기대

구 분		가업승계 증여세 특례	납부유예방식(2023년부터) ¹⁾
적용 대상		중소·중견(매출액 5천억원 미만)기업	중소기업
대상 자산		주식, 출자지분	주식, 출자지분
적용 혜택		증여시점에 저율로 증여세 과세 → 상속시점에 상속세 정산	수증자가 양도·상속·증여하는 시점까지 확정된 증여세 납부유예 → 상속시점에 상속세 정산
한 도		300억원 ~ 600억원	없 음
사후관리 기간		5년	5년
사후 관리	업종유지	대분류 내 변경 허용	없 음
	고용유지	없 음	5년 평균 고용인원 70% 또는 총급여 70%
	지분유지	증여받은 지분 유지	증여받은 지분 유지

주1) 동일 조건 적용 - 가업상속에 대한 상속세 납부 유예 (상증법§72조의 2)

중소기업 **가업상속공제** 제도

중소기업 가업상속공제 제도 개요

- 상속개시일 현재 피상속인이 **10년 이상 계속하여 경영한 기업(개인, 법인)을 상속받는 경우**
- 가업상속공제의 적용요건을 모두 충족하는 경우에는 다음의 금액을 상속세 과세가액에서 공제함.



 피상속인이 10년 이상 계속 경영한
중소기업(개인, 법인) 등의 가업재산을 상속받는 경우



300억 ~ 600억원



가업상속공제

(상속 공제액) 10년 이상 : 300억원, 20년 이상 : 400억원, 30년 이상 : 600억원

중소기업 등 가업상속공제 _ 상증법§18조의 2



지원대상

- ① **개인, 법인 모두 가능**
- ② **조특법상 중소기업(음식업 포함), 매출액 5천억원** 미만 중견기업



피상속인(부모) 요건

- ① 피상속인이 **가업 영위기간 50% 이상** or **10년 이상 재직후 대표이사 후계자 승계** or **상속 직전 10년 중 5년 이상** 대표이사(대표자)로 재직하면서 경영한 경우
- ② 개인공동사업자의 경우 대표 공동사업자에 대해 적용
- ③ **특수관계자의 주식 등 합하여 10년 이상 계속하여 40% 이상**(상장 20%)보유 (자기주식은 발행주식총수에서 제외)



상속인(자녀) 요건

- ① **배우자가 요건 충족시 수증자 요건 충족**으로 봄 (법인인 경우)
- ② 공동상속시 **대표이사 승계지분 공제 적용**, 가업이 2개 이상인 경우 기업별 상속 허용
- ③ **상속개시일 전 2년** 이상 직접 가업에 종사 (단, 피상속인이 65세 이전 사망한 경우 등 예외)
- ④ 상속세 신고기한 **(6개월)내 임원 취임**
- ⑤ 상속세 신고기한으로부터 **2년 내 대표이사 취임** (상속개시 후 2년 6개월)

5년간



사후관리 규정

- ① 대표이사직 유지, 가업의 **주된 업종 변경금지(대분류 내 허용)**, 1년 이상 휴업·폐업 금지
- ② **상속지분 유지** (상속받은 주식 물납으로 지분 감소한 경우 제외)
- ③ 5년 이내 가업용 자산의 **40%이상 처분 금지**
- ④ **고용요건: i)과 ii) 중 선택 적용**
 - i) **정규직 근로자 유지 기준**: 사후관리기간 중 평균고용인원이 기준고용인원의 90% 이상 유지
 - ii) **총 급여액 유지 기준**: 사후관리기간 중 평균급여액이 기준급여액의 90% 이상 유지

중소기업 가업상속공제 제도 적용시 양도세 이월과세

가업상속자산 양도소득세 이월과세

- 가업상속공제를 적용 받은 재산 중 양도소득세 과세대상 재산에 대해서는 상속인이 양도할 때 **피상속인의 보유기간 동안 발생한 자본이득**에 대하여 양도소득세로 납부합니다.
(소득세법 97조의 2)
- 가업상속공제재산에 대한 양도소득세 이월과세가 적용되는 경우
취득시기는 **피상속인의 취득시기를 적용**합니다.

가업상속공제가 적용된 양도자산의 취득가액 (① + ②)

- ① 피상속인의 취득가액 X 가업상속공제 적용률
- ② 상속개시일 현재 해당 자산가액 X (1 - 가업상속공제 적용률)

* 가업상속공제 적용률: [가업상속공제금액 ÷ 가업상속재산가액]



※ 가업상속공제100% 적용됐다면 향후 양도시 취득가액은 피상속인의 취득가액 전액이 됨

상속세 납부능력에 따라 가업상속공제 적용 배제 _ 종건기업

가업상속재산 이외 상속재산이 가업상속인이 부담하는 상속세액의 2배보다 큰 경우
가업상속공제 적용을 배제 (2019. 1. 1 이후 적용)



나머지 상속재산이
상속세액의 2배 보다 큰 경우

- 이는 가업상속재산 이외 상속재산이 더 많을 경우 가업상속공제 자체를 안 해주겠다는 의미
- 상속재산으로 상속세를 납부할 능력이 있는 경우 정상적으로 세금을 내라는 취지

중소기업 가업승계 지원제도 적용시 확인사항

1

주식가치가 하락하는 회사라면 가업승계증여 플랜이 부적절 합니다.

2

가업승계증여특례는 추가로 가업상속공제까지 적용 받을 것을 염두에 두어야 합니다.

3

가업상속공제 활용하더라도, 나머지 상속인간의 다툼을 예방해야 합니다.

4

따라서 일정부분은 <가업승계증여+ 일반증여>가 Mix 되어야 합니다.

!

가업상속공제는

마치 정기보험과 같습니다. 가업상속공제만으로는 성공적인 가업승계가 어려울 수 있습니다.

반드시 Plan B를 함께 검토 하고 이를 준비해야 합니다.